

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๘

(ด. ๒๒.๑)

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



คดีหมายเลขดำที่ อผ. ๔๗๘/๒๕๖๓
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗. ๑๒๑/๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๓๐

เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { นางสาวสุทธีวรรณ สมบัติมาก

ผู้ฟ้องคดี

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๒

นายอำเภอตะกั่วทุ่ง ที่ ๓

อำเภอตะกั่วทุ่ง ที่ ๔

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่ ที่ ๕

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองอุกเกิด คดีหมายเลขดำที่ ๒/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ ๑๗๘/๒๕๖๓

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและเพิ่มเติมฟ้องว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่ ที่ ๒๒๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการตรวจการจ้างโครงการขุดลอกคลองบ้านในหยง หมู่ที่ ๘ ตำบลหล่ออยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ ได้ตรวจสอบสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ วงเงินงบประมาณ ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท

/ตามโครงการ...



ตามโครงการดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบสืบสวนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สรุปความได้ว่า ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ นายพงษ์สวรรค์ สภาธรรม นายองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่ในขณะนั้นและเจ้าหน้าที่ร่วมกันกระทำการโดยทุจริต โดยกำหนดปริมาณงานชุดลอกคลองให้มากกว่าความเป็นจริง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว นายพงษ์สวรรค์ได้หลีกเลี่ยงการดำเนินการจ้างโดยวิธีปกติแต่ให้ดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษ จากนั้น เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้างตามสัญญา ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างโดยรับรองว่า ผู้รับจ้างได้ทำงานที่จ้างแล้วเสร็จและมีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ตามฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณรายจ่าย เลขที่คลังรับ ๑๙๓/๕๖ วันที่คลังรับ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทั้งที่งานจ้างชุดลอกคลองดังกล่าวนั้นยังไม่แล้วเสร็จและไม่ถูกต้องตามสัญญา ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท จึงให้ดำเนินการให้มีการชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเห็นว่ากรณีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหาย จึงได้รายงานผลการตรวจสอบสืบสวนของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่ จึงมีคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๔๒๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีนี้ ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ได้มีรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่ด้วย จึงให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกในอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายข้างต้น คงเหลือความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๓,๐๘๖,๓๘๔ บาท ในส่วนของคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นควรให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายจำนวนดังกล่าว คิดเป็นเงินจำนวน ๙๒๕,๙๑๕.๒๐ บาท โดยให้รับผิดชอบคนละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินคนละ ๑๘๕,๑๘๓.๐๔ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเสนอจึงได้มีคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๑๘๕,๑๘๓.๐๔ บาท ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๔.๔/๕๓๘๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ออกคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๔๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ แก้ไขคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จากเดิมที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑๘๕,๑๘๓.๐๔ บาท เป็นให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๖๘,๕๘๖.๓๑ บาท โดยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๔.๔/๑๑๙๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๔.๔/๗๐๙ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณามีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน ๕ ซึ่งมีงานในหน้าที่ปริมาณมากและเป็นงานที่มีความยุ่งยาก โดยผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงาน ในตำแหน่งดังกล่าวในแต่ละวัน ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนด ในสัญญาทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ อันเป็นวันที่ ผู้ควบคุมงานได้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างว่า ผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดี ได้ใช้ความระมัดระวังตามความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่แล้ว รวมทั้งได้ซักถามรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจากผู้ควบคุมงานจนปราศจากข้อสงสัย และเชื่อว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานถูกต้องตามสัญญา อันถือว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วนแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้ลงนาม ในใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจัดทำขึ้น มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุอีก ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างตามที่ข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้แล้ว โดยที่ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้ดำเนินการใดอันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างหรือบุคคลอื่น และไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่อย่างใด การทุจริตในโครงการชุดลอกคลองบ้านในหยม หมู่ที่ ๘ ตำบลหล่ออยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา นั้น เกิดจากนายพงษ์สวรรค์ สภาธรรม



/นายกองค์การ...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่ ในขณะที่นั้นกับพวกที่เป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนมาตั้งแต่ต้น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตดังกล่าว นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประธานกรรมการตรวจการจ้างไม่เคยชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อวางแผนทางการตรวจงานจ้างหรือจัดทำปฏิทินการตรวจงานจ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีได้ไปตรวจงานจ้างด้วยตนเองรวม ๔ ครั้ง และได้ไปตรวจงานจ้างกับนางสาววิมลลา ถิ่นทับบุตร กรรมการตรวจการจ้าง อีก ๑ ครั้ง รวมทั้งหมด ๕ ครั้ง การไปตรวจงานจ้างนั้นมีความยากลำบาก ต้องเดินทางไปตรวจงานจ้างโดยเรือและไม่สามารถเดินเท้าลงไปดูได้ เนื่องจากคลองดังกล่าวเป็นคลองที่ผ่านพื้นที่ป่าชายเลน มีน้ำท่วม ไม่มีทางเข้า และไม่มีบ้านเรือน ประกอบกับระยะทางการขุดลอกคลองมีความยาว ๔,๙๕๐ เมตร เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นนายช่างโยธาย่อมมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่าผู้ฟ้องคดีได้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด ผู้ฟ้องคดีจึงเชื่อโดยสุจริตว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานที่จ้างถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ทั้งนี้ สาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้จัดทำบันทึกปัญหาอุปสรรคเสนอหรือให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นคนนอกพื้นที่ที่เพิ่งมารับราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่ได้ไม่ถึงปี และได้สืบทราบว่า ผู้รับจ้างเป็นผู้มีอิทธิพล ผู้ฟ้องคดีจึงเกรงกลัวว่าจะถูกข่มขู่และไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิต รวมทั้งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ ได้ตรวจสอบสืบสวนกรณีดังกล่าวแล้ว ผลปรากฏว่า นายพงษ์สวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่ ในขณะนั้น นางแจ่มจันทร์ จินดาพล หัวหน้าส่วนโยธา และนายธรรมรักษ์ มานะกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจในตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา ร่วมกันกระทำทุจริตกรณีการขุดลอกคลองบ้านในหยงตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ แต่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกลับไม่ได้นำรายงานผลการตรวจสอบสืบสวนในประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาประกอบด้วยว่า เมื่อกรณีดังกล่าวเกิดจากการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่หลายคน คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงสงสัยที่จะตรวจสอบงานจ้างให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ กลับเห็นว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยพิจารณาจากถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้มีพยานบุคคลอื่น ๆ ให้ถ้อยคำว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย นอกจากนี้ หากผู้ฟ้องคดีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกู้เงินมาชำระ และน่าจะเป็นระยะเวลานานพอสมควรกว่าศาลปกครองจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งหากศาลปกครองมีคำพิพากษาที่เป็นคุณกับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเสียหายต้องเสียดอกเบี้ยเป็นจำนวนมาก



/อีกทั้ง...

อีกทั้งแม้ศาลปกครองจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หน่วยงานราชการก็ไม่ได้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. เพิกถอนคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๑๘๕,๑๘๓.๐๔ บาท

๒. ทุเลาการบังคับตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๑๘๕,๑๘๓.๐๔ บาท จนกว่าศาลปกครองจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

๓. เพิกถอนคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๔๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน จำนวน ๖๘,๕๘๖.๓๑ บาท พร้อมทั้งขอให้ออกคำสั่งยุติเรื่องในส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งหมด

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ไม่รับคำขอให้ศาลมีคำสั่ง ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามคำขอของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้เรียกนายองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่เข้ามาเป็นผู้ร้องสอด โดยกำหนดให้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) (ข) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การและเพิ่มเติมคำให้การว่า มูลเหตุแห่งคดีนี้สืบเนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ ได้ตรวจสอบสืบสวนกรณีโครงการขุดลอกคลองบ้านในหยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่ หมู่ที่ ๘ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท พบว่า สัญญาจ้างขุดลอกคลองตามโครงการดังกล่าวมีการกำหนดปริมาณงานให้มากกว่าความเป็นจริงเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมีการหลีกเลี่ยงการดำเนินการจ้างโดยวิธีปกติ แต่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษ เมื่อผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้างตามสัญญา ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างโดยรับรองว่าผู้รับจ้างได้ทำงานที่จ้างแล้วเสร็จ ทั้งที่งานจ้างขุดลอกคลองดังกล่าวนี้ยังไม่แล้วเสร็จและไม่ถูกต้อง



/ตามสัญญา...

ตามสัญญา และมีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ จึงมีหนังสือ ลับมาก ที่ ตผ ๐๐๕๓ สฎ/๓๐๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และหนังสือ ลับมาก ที่ ตผ ๐๐๕๓ สฎ/๓๐๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาจึงได้มีหนังสือ ลับมาก ที่ พง ๐๐๒๓.๔/๓๐๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รายงานการตรวจสอบสืบสวนของสำนักตรวจสอบพิเศษที่ ๓ กรณีนี้ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อโครงการดังกล่าวใช้เงินงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลดตามใบจัดสรรเลขที่ ๕๕๐๕/๒๕๕๕ จำนวน ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณและองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายและมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามความในข้อ ๑๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่นายพงษ์สวรรค์ สภาธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่ในขณะนั้น เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวด้วยจึงเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่อาจทำการพิจารณาทางปกครองได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่และผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงร่วมกันออกคำสั่งจังหวัดพังงาที่ ๔๒๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีนี้ ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้มีรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สรุปความได้ว่า จากการตรวจสอบพบว่า ปริมาณดินที่ผู้รับจ้างดำเนินการขุดน้อยกว่าปริมาณดินตามที่กำหนดในสัญญาจำนวน ๙๗,๗๕๗ ลูกบาศก์เมตร โดยที่สัญญาได้กำหนดค่าจ้างขุดลอกคลองในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๓๕.๐๘ บาท การที่องค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่ได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างจำนวน ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้าง จึงเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เพิกบรรจุเข้ารับราชการมีตำแหน่งเพียงระดับ ๑ และระดับ ๒ ยังขาดประสบการณ์และไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้เป็นผู้ควบคุมงานตามโครงการขุดลอกคลอง



/บ้านในหยง...

บ้านในหยงซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ และยังมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมงานอีกหลายโครงการ ทำให้ไม่สามารถเข้าควบคุมงานได้ทุกวัน เป็นช่องทางให้ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา กรณีจึงถือว่าความเสียหายในกรณีนี้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมร่วมด้วย จึงให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออก ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายจำนวน ๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท คงเหลือความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบจำนวน ๓,๐๘๖,๓๘๔ บาท ในส่วนของคณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ในกรณีที่มีข้อสงสัยให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งมีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ในกรณีที่เห็นว่า ผลงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ แต่ปรากฏว่าในวันตรวจรับงานจ้าง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปตรวจรับงานจ้าง ส่วนคณะกรรมการตรวจการจ้างคนอื่นได้ตรวจรับงานจ้างโดยไม่ได้ตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา เนื่องจากเชื่อตามที่คุณควบคุมงานแจ้งว่า การขุดลอกคลองมีระยะทางยาวกว่าที่กำหนดในสัญญาและมีปริมาณดินครบถ้วนตามสัญญา และได้ลงนามในใบตรวจรับงานจ้าง ทั้งที่ทราบว่าสภาพคลองจริงไม่สามารถดำเนินการขุดลอกให้เป็นไปตามแบบรูปที่กำหนดในสัญญาได้ แต่ไม่ได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ พิจารณาสั่งการให้แก้ไขแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ให้ถูกต้องก่อนจะให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลองต่อไป พฤติการณ์เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๓,๐๘๖,๓๘๔ บาท เป็นเงินจำนวน ๙๒๕,๙๑๕.๒๐ บาท โดยให้รับผิดชอบคนละส่วนเท่า ๆ กัน เป็นเงินคนละ ๑๘๕,๑๘๓.๐๔ บาท ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พง ๐๐๒๓.๔/๖๕๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ส่งสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้กระทรวงการคลัง ตรวจสอบ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



/พิจารณา...

พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่เห็นด้วยทั้งหมด จึงได้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ต่อมา ปลัดกระทรวงมหาดไทย วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือที่ มท ๐๘๐๔.๔/๕๓๘๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ

ต่อมา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๕.๓/๒๕๑๙๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สรุปความได้ว่า เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ ได้ตรวจสอบพบว่า ผู้รับจ้างขุดลอกคลองไม่ถูกต้องตามที่สัญญากำหนดให้ทำการขุดลอกคลองให้ได้ห้องคลองกว้าง ๑๘ เมตร ลึก ๒.๕ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๐ เมตร ปริมาณดินที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๒๕๓,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร แต่ปรากฏว่า ผู้รับจ้างขุดลอกคลองได้ห้องคลองมีความกว้างเฉลี่ยเพียง ๑๑.๒๕ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๒.๑๑ เมตร มีระยะทางยาว ๕,๔๐๒ เมตร มีปริมาณดินขุดที่คำนวณได้ ๑๕๕,๙๓๐ ลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าที่สัญญากำหนด ๙๗,๗๕๗ ลูกบาศก์เมตร โดยที่สัญญากำหนดค่าจ้างในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๓๕.๐๘ บาท จึงทำให้ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังนี้ (๑) นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่ในขณะนั้น มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามที่ระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการกำหนดไว้ แต่ได้สั่งการให้มีการจัดทำแบบรูปรายการละเอียด และประมาณราคา ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรรจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยไม่ได้ตรวจสอบว่าแบบแปลนที่กำหนดสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการหรือไม่ และเมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถขุดลอกคลองให้เป็นไปตามสัญญาได้ นายพงษ์สวรรค์ก็ไม่ได้สั่งการให้มีการแก้ไขแบบรูปและสัญญาจ้างให้ถูกต้องแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้นายพงษ์สวรรค์รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายจำนวน ๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท เป็นเงินจำนวน ๑,๗๑๔,๖๕๗.๗๘ บาท (๒) นายธรรมรักษ์ มานะกิจ ผู้ช่วยช่างโยธาซึ่งเป็นผู้เขียนแบบรูปได้จัดทำแบบรูป รายการละเอียด และประมาณราคาให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยไม่ได้สำรวจสภาพพื้นที่การก่อสร้างและนางแจ่มจันทร์ จินดาพล หัวหน้าส่วนโยธา ผู้ตรวจสอบแบบรูป ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบแบบรูปให้ถูกต้อง เห็นควรให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายจำนวน ๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท โดยให้รับผิดชอบคนละส่วนเท่า ๆ กัน เป็นเงินคนละ ๑๗๑,๔๖๕.๗๘ บาท (๓) นายถกล อ่อนน้อม และนายมนูญ จิตต์สบาย ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ควบคุมงานจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕



/และที่แก้ไข...

และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รายงานให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบว่าจะไม่สามารถดำเนินการขุดลอกคลองให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง เพื่อให้มีการแก้ไขสัญญาจ้างให้ถูกต้อง จึงเห็นควรให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายจำนวน ๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท โดยให้รับผิดชอบคนละส่วนเท่า ๆ กัน เป็นเงินคนละ ๕๑๔,๓๙๗.๓๓ บาท และ (๔) นายโกศา ประกอบการ นางสาววิมลลา ถิ่นทับปุด ผู้ฟ้องคดี นายรัตนพงษ์ ขุขันธิน และนายมนทล รูปเทียนทอง กรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ ใช้ความระมัดระวังในการตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ไม่ได้ตรวจสอบโดยละเอียดว่า ความกว้าง ความยาว และปริมาณดินที่ขุดลอกได้ถูกต้องตามสัญญาหรือไม่ จึงเห็นควรให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายจำนวน ๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท โดยให้รับผิดชอบคนละส่วนเท่า ๆ กัน เป็นเงินคนละ ๖๘,๔๘๖.๓๑ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงได้มีคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๔๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ แก้ไขคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้างตามคำสั่งองค์การบริหาร ส่วนตำบลหล่อยูง ที่ ๒๒๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังนี้ (๑) ตรวจสอบรายงาน การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป (๒) การดำเนินงานตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีกรณี que ที่เห็นว่า ตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือ ที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและ ข้อกำหนดในสัญญา (๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่ วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด (๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนด ในสัญญาแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้



/ทำใบรับรอง...

ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณีโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้ หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ ในกรณีที่เห็นว่าผลงาน ที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี (๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะดำเนินการตาม (๔) แต่ข้อเท็จจริงปรากฏตามบันทึกการสอบสวนของคณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เคยเห็นสัญญาหรือแบบรูป เนื่องจากผู้ควบคุมงาน ไม่เคยนำมาให้ดู แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า โครงการขุดลอกคลองนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในหมู่ที่ ๘ จึงไม่ได้เรียกแบบรูปมาดู และจะตรวจรับเมื่อโครงการแล้วเสร็จในคราวเดียว ในระหว่าง การดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปตรวจสอบบริเวณที่ขุดลอกคลองดังกล่าว เป็นครั้งคราวโดยไปพร้อมกับผู้ควบคุมงาน พบว่า ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลองอยู่ และได้ตรวจ รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ผู้ควบคุมงานจัดทำขึ้นเป็นประจำ ผู้ฟ้องคดีตรวจสอบงานจ้าง กับรายงานที่ผู้ควบคุมงานแจ้งด้วยวาจาโดยไม่เคยเห็นแบบรูปโครงการ ส่วนในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันส่งมอบงานจ้าง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปตรวจรับงานจ้างพร้อมกรรมการตรวจรับการจ้างคนอื่น ๆ แต่นายถกล อ่อนน้อม ผู้ควบคุมงาน แจ้งว่า ตามแบบรูปกำหนดให้ขุดลอกคลองบ้านในหยง ระยะทาง ๔,๙๐๐ เมตร แต่ได้ดำเนินการขุดเป็นระยะทาง ๕,๔๐๐ เมตร (ที่ถูกคือ ๕,๔๐๒ เมตร) จากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกคลองดังกล่าวแล้ว เห็นว่า จะต้องมีการเพิ่มระยะทาง การขุดลอกคลองตามที่ผู้ควบคุมงานรายงานจริง เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ จึงได้ลงนามตรวจรับงานจ้างในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยพิจารณาจากรายงานการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้างที่ผู้ควบคุมงานเสนอเพียงอย่างเดียว ส่วนกรรมการตรวจการจ้างคนอื่น ๆ ได้ตรวจรับงานจ้าง โดยไม่ตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ไม่มีการวัดความกว้าง ความลึก และความยาวของคลองที่ขุดลอก เนื่องจากเชื่อตามผู้ควบคุมงานแจ้งว่ามีการขุดลอกคลอง เกินกว่าระยะทางที่กำหนดในสัญญาและมีปริมาณดินครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ประกอบกับ ผู้ฟ้องคดีทราบว่า สภาพคลองจริงไม่สามารถดำเนินการขุดลอกคลองให้เป็นไปตามแบบรูปและ รายการละเอียดได้ แต่ไม่ได้รายงานให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ทราบเพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบรูปให้ถูกต้อง ตามสภาพคลองจริงก่อนให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลองต่อไป การที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง



/ได้มีใบตรวจ...

ได้มีใบตรวจรับงานจ้างเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ โดยรับรองว่างานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และเห็นควรเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างจำนวน ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท เต็มตามสัญญาจ้าง นั้น จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ พฤติการณ์ดังกล่าวเพียงพอที่จะรับฟังได้แล้วว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด จึงไม่จำเป็นต้องสอบถ้อยคำพยานบุคคลเพิ่มเติมตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงเป็น คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีคำสั่งกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ ๔๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ แก้ไขคำสั่งดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามที่ข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การดำเนินกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด รวมทั้งคำสั่งกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และคำสั่งกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ ๔๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ จึงเป็นการดำเนินการ ตามระเบียบดังกล่าวแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้การทำงานเองเดียวกันกับคำให้การของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเพิ่มเติมว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดย สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ ได้ตรวจสอบโครงการขุดลอกคลองบ้านในหยงขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหล่ออยู่แล้วมีรายงานผลการตรวจสอบสืบสวน สรุปความได้ว่า ตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคใต้เจริญการก่อสร้าง ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างทำการขุดลอกคลองบ้านในหยงให้ได้ท้องคลอง กว้าง ๑๘ เมตร มีความลึก ๒.๕ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๐ เมตร ปริมาณดินที่ขุดลอก ไม่น้อยกว่า ๒๕๓,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ ได้ตรวจสอบพื้นที่โครงการ ร่วมกับผู้ควบคุมงานจำนวน ๓ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีหัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๒ (ตะกั่วทุ่ง พังงา) เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย ในการตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการใช้วิธีการเดินวัดความยาวของคลอง และในช่วงที่มีระดับน้ำลึกได้ใช้เครื่อง GPS หาค่าพิกัดแต่ละจุดเพื่อใช้คำนวณระยะทาง



/เมื่อได้ส้ม...

เมื่อได้สุ่มทดสอบวัดความกว้างของคลองโดยใช้เทปวัดระยะและเชือก นำมาเปรียบเทียบกับค่าพิกัด GPS ปรากฏว่าความกว้างที่ได้จากการวัดระยะด้วยเทปวัดระยะและจากการวัดด้วย GPS นั้นใกล้เคียงกัน จากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวประกอบเอกสารการสำรวจโครงการก่อนและหลังขุดลอกคลอง พบว่า ท้องคลองหลังขุดลอกมีความกว้างเฉลี่ยเพียง ๑๑.๒๕ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๑๑ เมตร มีการขุดลอกคลองระยะทาง ๕,๔๐๒ เมตร คิดเป็นปริมาณดินรวม ๑๕๕,๙๓๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาจำนวน ๙๗,๗๕๗ ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากตามสัญญาจ้างประกอบเอกสารแนบท้ายสัญญาได้กำหนดค่าจ้างขุดลอกคลองในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๓๕.๐๘ บาท จึงคำนวณเป็นความเสียหายที่ทางราชการได้รับจำนวน ๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท ($๙๗,๗๕๗ \times ๓๕.๐๘$) เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบสืบสวนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ ประกอบรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบแล้วเห็นได้ว่าเป็นการเพียงพอที่จะวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจการจ้างให้เป็นตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาเพียงถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีอย่างเดียว โดยไม่มีพยานบุคคลอื่น ๆ ให้ถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แล้วมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย นั้น จึงฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจรับการจ้างอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วนั้น ย่อมขัดแย้งกับที่ผู้ฟ้องคดีเคยให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เดินทางไปตรวจรับงานจ้างในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และผู้ฟ้องคดีทราบว่า สภาพคลองจริงไม่สามารถดำเนินการขุดลอกคลองให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียดได้ แต่ไม่ได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ทราบเพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบรูปให้ถูกต้องตามสภาพคลองจริงก่อนให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลองต่อไป การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการจงใจฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อันเป็นการกระทำละเมิด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นหน่วยงานที่ไม่มีอำนาจออกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๔๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐



/แก้ไขคำสั่ง...

แก้ไขคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แล้ว ความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากคำสั่งดังกล่าวจึงหมดไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ นำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อีก

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ให้การว่า การกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๔๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น เป็นการกำหนดสัดส่วนตามความเห็นของ กระทรวงการคลัง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไม่สามารถกำหนดให้แตกต่างกันได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๔๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ แก้ไขคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๖๘,๕๘๖.๓๑ บาท จึงเป็นการดำเนินการชอบด้วยพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า เมื่อได้ตรวจสอบตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อลุง กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคใต้เจริญการก่อสร้าง ที่ตกลงรับจ้างทำงานโครงการขุดลอกคลองบ้านในหยง ข้อ ๒.๓ ที่ระบุว่า ผนวก ๓ แบบแปลนโครงการ ซึ่งเป็นแบบแปลนรูปตัดระบุนขนาดท้องคลองก่อนขุดกว้าง ๒๓ เมตร และให้ขุดลึกจากระดับท้องคลองเดิม ๒.๕๐ เมตร ให้ได้ท้องคลองกว้าง ๑๘ เมตร ระยะทางยาว ไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๒๕๓,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร ดินจากการขุดเกลี่ยให้เรียบไว้บริเวณข้างคลองตลอดสาย และตามรายงานการตรวจสอบสืบสวนของ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ ที่รายงานฯ จากการตรวจสอบงานจ้างขุดลอกคลองดังกล่าวครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ พบว่า ท้องคลองหลังขุดลอกมีความกว้างเฉลี่ยเพียง ๑๑.๒๕ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๑๑ เมตร มีการขุดลอกคลองระยะทาง ๕,๔๐๒ เมตร คิดเป็นปริมาตรดิน รวม ๑๕๕,๙๓๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา จำนวน ๙๗,๗๕๗ ลูกบาศก์เมตร ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่เคยเห็นสัญญาหรือแบบแปลนโครงการ ได้เดินทางไปดูบริเวณขุดลอกคลองบ้างเป็นครั้งคราว และได้ตรวจรายงานผู้ควบคุมงานเป็นประจำ ในวันส่งมอบงานจ้างไม่ได้ลงไปดูสถานที่ดำเนินโครงการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานแจ้งว่า ตามแบบแปลนกำหนดให้ขุดระยะทาง ๔,๙๐๐ เมตร แต่ได้ดำเนินการขุดเป็นระยะทาง ๕,๔๐๐ เมตร



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีได้ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการอยู่นั้น เห็นว่าต้องมีการเพิ่มระยะทางการขุดออกตามที่ผู้ควบคุมงานรายงานจริง เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ จึงได้ลงนามตรวจรับงานจ้างในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยฟังจากรายงานของผู้ควบคุมงานเพียงอย่างเดียว กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างได้ยอมรับต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่า วันส่งมอบงานจ้าง ไม่ได้ลงไปดูสถานที่ดำเนินโครงการตรวจรับงานจ้าง แต่ได้ลงนามในใบตรวจรับงานจ้าง ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ว่า ผู้รับจ้างปฏิบัติงานถูกต้องแล้วเสร็จตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง เห็นควรเบิกเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเงิน ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงมีคำสั่งอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้ และมีการเบิกจ่ายเงินจำนวน ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องตามฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณรายจ่ายเลขที่คลังรับ ๑๙๓/๕๖ วันที่คลังรับ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงต้องถือว่า จากการกระทำข้างต้นของผู้ฟ้องคดีเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรับงานขุดลอกคลองที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานที่บุคคลเช่นผู้ฟ้องคดีพึงต้องกระทำ เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เจ้าของเงินงบประมาณ ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีได้กระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จำต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัยจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงในขณะนั้นได้อนุมัติจ้างโดยวิธีพิเศษ และได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตกลงให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคใต้เจริญการก่อสร้าง ทำงานโครงการขุดลอกคลองบ้านในหยงตามแบบแปลนโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าว โดยนายธรรมรักษ์ มานะกิจ อดีตผู้ช่วยช่างโยธา ให้ถ้อยคำต่อสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ ว่า ตนเขียนแบบโครงการดังกล่าวโดยไม่ได้สำรวจสภาพพื้นที่ ความกว้าง ยาว ลึกของคลองบ้านในหยงแบบรูปายการและประมาณการที่มากขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณดินที่ขุดและราคาค่าจ้างขุดลอกสอดคล้องกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงจะได้รับ และนางแจ่มจันทร์ จินดาพล ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธาได้ให้ถ้อยคำต่อสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ ว่า ในขณะที่ตนลงลายมือชื่อในฐานะผู้ตรวจแบบไม่ได้ตรวจสอบว่าแบบถูกต้องหรือไม่ และให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่า เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ ได้จัดเตรียมเอกสารขออนุมัติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕



/เพื่อจัดส่ง...

เพื่อจัดส่งเอกสารโครงการทั้งหมดให้ฝ่ายพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคาแล้วเห็นว่ายังคงเป็นจำนวน ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท จะเห็นได้ว่า การดำเนินการในขั้นตอนการกำหนดแบบแปลนและงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ได้นำมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จนเป็นต้นเหตุนำไปสู่การทำสัญญาจ้างที่มีการกำหนดเนื้องานและค่าจ้างสูงกว่าความเป็นจริง อันส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อลุง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เจ้าของเงินงบประมาณโดยตรง ความเสียหายจึงเกิดขึ้นจากการดำเนินการในขั้นตอนของการกำหนดแบบแปลนและอนุมัติเงินงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องถือเป็นความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วย ประกอบกับการแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างมาก่อน จึงยังอาจไม่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรับงานชุดลอกคลอง ซึ่งเป็นงานที่มีความยุ่งยากและมีเงินงบประมาณมากถึง ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท อันต้องถือเป็นความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วยอีกประการหนึ่ง โดยเมื่อคำนึงถึงระดับของความร้ายแรงแห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมตามนัยมาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว จึงควรหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องรับผิดซึ่งตามที่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง เห็นว่า ให้เป็นความรับผิดของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายทั้งหมด จำนวน ๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๓๔๒,๙๓๑.๕๖ บาท กรรมการตรวจการจ้างแต่ละคนจะต้องรับผิดเป็นเงิน ๖๘,๕๘๖.๓๑ บาท ($๓๔๒,๙๓๑.๕๖ \div ๕$) เมื่อหักส่วนแห่งความรับผิดของผู้ฟ้องคดีออกร้อยละ ๓๐ ของจำนวน ๖๘,๕๘๖.๓๑ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒๐,๕๗๕.๘๙ บาท ดังนั้น จึงคงเหลือค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๔๘,๐๑๐.๔๒ บาท ($๖๘,๕๘๖.๓๑ - ๒๐,๕๗๕.๘๙$) ดังนั้น คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๔๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๖๘,๕๘๖.๓๑ บาท เป็นคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิด จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



/ศาลปกครอง...

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชำระค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๔๕๖/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชำระค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๖๘,๕๘๖.๓๑ บาท เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินเกินกว่า จำนวน ๔๘,๐๑๐.๔๒ บาท ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่คำสั่งเป็นต้นไป

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ตามสัญญาจ้างชุดลอกคลองบ้านในหอยระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลห่ออยู่ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคใต้เจริญการก่อสร้าง กำหนดให้ผู้รับจ้างชุดลอกคลองให้ได้ท้องคลองกว้าง ๑๘ เมตร (ท้องคลองเดิม กว้าง ๒๓ เมตร) แต่ก่อนดำเนินการชุดลอกผู้ควบคุมงานได้สำรวจบริเวณคลองบ้านในหอยแล้วปรากฏว่า ท้องคลองเดิมกว้างเฉลี่ยเพียง ๑๕.๕๒ เมตร และการชุดลอกคลองโดยปกติต้องขุดเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู ท้องคลองที่ชุดลอกย่อมมีความกว้างน้อยกว่าท้องคลองเดิม โดยหลังจากดำเนินการชุดลอกคลองเสร็จแล้วพบว่า ท้องคลองกว้างเฉลี่ยเพียง ๑๑.๒๕ เมตร ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพจริงของคลองบ้านในหอยมีความกว้างของท้องคลองน้อยกว่าที่แบบรูปกำหนดจึงไม่สามารถขยายความกว้างของท้องคลองให้มีขนาดตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาได้ จึงให้ผู้รับจ้างทำการชุดลอกคลองตามสภาพคลองเดิม ไม่ได้ให้ขยายความกว้างของปากคลอง และให้ขุดให้ได้ความยาวมากกว่าที่กำหนดในแบบรูป โดยความยาวของคลองบ้านในหอยจากจุดเริ่มต้นถึงปากคลองบ้านในหอยมีระยะทางเพียง ๓,๗๒๗ เมตร เท่านั้น ซึ่งตามแบบรูปกำหนดให้ขุดระยะทาง ๔,๙๕๐ เมตร แต่ได้ดำเนินการชุดจริงเป็นระยะทาง ๕,๔๐๒ เมตร เนื่องจากเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี การจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล และวิเคราะห์แผนงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อีกทั้งผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์จึงไม่มีความรู้เกี่ยวกับการชุดลอกคลอง และกรณีนี้แม้ผู้มีความรู้เกี่ยวกับการชุดลอกคลองจะได้ไปตรวจสอบการชุดลอกคลองบ้านในหอยก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพราะสภาพโดยธรรมชาติของคลองนั้นคดเคี้ยวและมีป่าไม้ขึ้นรกรงมากตลอดทั้งสองฟากคลอง เมื่อผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้มากกว่าผู้ฟ้องคดีได้รายงาน ว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงเชื่อรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง



/ที่ผู้ควบคุม...

ที่ผู้ควบคุมงานเสนอ ส่วนการที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณารายงานการตรวจสอบสืบสวนของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ แล้วเห็นว่า การตรวจวัดความยาวและความกว้างของท้องคลอง รวมทั้งการคำนวณปริมาณดินของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ เป็นการคำนวณที่น่าเชื่อถือได้ แล้วนำมาคำนวณค่าเสียหายของการดำเนินการขุดลอกคลองดังกล่าว นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการรังวัดตรวจสอบความยาวและความกว้างของคลองบ้านในหยงและการคำนวณปริมาณดินต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะในเรื่องนี้และมีกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการรังวัดตรวจสอบ ซึ่งการรังวัดตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ เป็นการตรวจสอบโดยใช้ GPS โดยไม่ได้มีกฎหมายให้อำนาจหน้าที่ในการรังวัดตรวจสอบ จึงเป็นการตรวจสอบโดยไม่มีอำนาจหน้าที่และไม่ได้ใช้บุคลากรที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญเฉพาะในการรังวัดตรวจสอบ ความกว้างและความยาวของคลอง การคำนวณปริมาณดินของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ จึงไม่มีความน่าเชื่อถือ ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อประโยชน์ของทางราชการอย่างเต็มความสามารถและได้ใช้ความระมัดระวังเช่นที่บุคคลในภาวะเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีพึงต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย อันจะเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องชำระค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๔๕๖/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องชำระค่าสินไหมทดแทน ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๖๘,๕๘๖.๓๑ บาท ทั้งนี้ นับแต่วันที่มิคำสั่งเป็นต้นไป

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ ต้องตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป



/และในกรณี...

และในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการข้างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการข้างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจการจ้างมาก่อนและไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้างชุดลอกคลองก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีสามารถที่จะซักถามหรือขอคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ก่อนที่จะตรวจรับงานจ้างดังกล่าวซึ่งเป็นงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงถึง ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีก็หาได้ใช้ความระมัดระวังโดยการดำเนินการเช่นนั้นไม่ ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖๕ ของระเบียบดังกล่าว และเป็น การปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวังที่บุคคลในภาวะเช่นผู้ฟ้องคดีพึงต้องมีตามวิสัย และพฤติการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลหล่อยูงและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหาร ส่วนตำบลหล่อยูงและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาปฏิบัติราชการแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้มีคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๑๘๕,๑๘๓.๐๔ บาท ต่อมา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๕.๓/๒๕๑๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ตรวจสอบสำนวนความรับผิดทางละเมิดกรณีนี้และคำนึงถึง ระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมเฉพาะกรณีแล้ว ในส่วนของคณะกรรมการ ตรวจการจ้างให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายจำนวน ๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท โดยให้รับผิดชอบคนละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินคนละ ๖๘,๕๘๖.๓๑ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงมีคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๔๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ แก้ไขคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงิน จำนวน ๖๘,๕๘๖.๓๑ บาท เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง อันเป็นการปฏิบัติตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย



/ขอให้...

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
เป็นยกฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อุทธรณ์โดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับ
คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้อุทธรณ์โดยมีสาระสำคัญทำนองเดียวกันกับ
คำอุทธรณ์และเพิ่มเติมว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓
ได้ตรวจสอบสืบสวนกรณีการจ้างขุดลอกคลองตามโครงการขุดลอกคลองบ้านในหยง หมู่ที่ ๘
ตำบลหล่อยง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยได้ร่วมตรวจสอบกับผู้ควบคุมงานและหัวหน้าสถานีพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๒ โดยตรวจวัดความยาวด้วยเครื่อง GPS หาค่าพิกัดแต่ละจุด แล้วนำมา
คำนวณปริมาณดินที่ขุดลอกเพื่อกำหนดค่าเสียหายซึ่งถือเป็นการคำนวณที่น่าเชื่อถือได้ ประกอบกับ
ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่า ผู้รับจ้าง
ขุดลอกคลองตามโครงการขุดลอกคลองบ้านในหยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยง หมู่ที่ ๘
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ไม่ถูกต้องตามสัญญาซึ่งกำหนดให้ผู้รับจ้างทำการขุดลอกคลองให้ได้
ท้องคลองกว้าง ๑๘ เมตร ลึก ๒.๕ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๐ เมตร ปริมาณดิน
ที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๒๕๓,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร แต่ท้องคลองหลังขุดลอกมีความกว้างเฉลี่ยเพียง
๑๑.๒๕ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๒.๑๑ เมตร คำนวณปริมาณดินที่ขุดลอกระยะทาง ๔,๙๕๐ เมตร
ได้ปริมาณดิน ๑๓๐,๑๙๑ ลูกบาศก์เมตร แต่เนื่องจากผู้ควบคุมงานอ้างว่าได้มีการขุดลอกคลอง
เป็นระยะทางยาวกว่าที่สัญญากำหนด โดยขุดลอกเป็นระยะทาง ๕,๔๐๒ เมตร สอดคล้องกับ
การตรวจสอบของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ ซึ่งพบว่า มีคันดินและกองดินบริเวณริมคลอง
ระยะทาง ๕,๔๐๒ เมตร และสอดคล้องกับการตรวจสอบของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๒
ผู้รับผิดชอบดูแลป่าชายเลนบริเวณพื้นที่ดังกล่าวว่า การขุดลอกคลองบ้านในหยงขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหล่อยงไม่มีการขุดลอกบริเวณคลองใหญ่แต่อย่างใด โดยเมื่อคำนวณปริมาณดินขุด
ระยะทาง ๕,๔๐๒ เมตร คิดเป็นปริมาณดินรวม ๑๕๕,๙๓๐ ลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าที่สัญญากำหนด
๙๗,๗๕๗ ลูกบาศก์เมตร เมื่อเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างกำหนดค่าจ้างขุดลอกคลองในอัตรา
ลูกบาศก์เมตรละ ๓๕.๐๘ บาท การที่องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยงได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เต็มจำนวนตามสัญญาให้แก่ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคใต้เจริญการก่อสร้าง
ทั้งที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างขุดลอกคลองบ้านในหยงไม่ถูกต้องตามสัญญา จึงเป็นเหตุให้
องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยงและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน
๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท (๙๗,๗๕๗ x ๓๕.๐๘) กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด
กรณีนี้จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น คำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอถือเอาคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นส่วนหนึ่งของคำแก้อุทธรณ์

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แก้อุทธรณ์โดยมีสาระสำคัญทำนองเดียวกันกับคำอุทธรณ์และเพิ่มเติมว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการตรวจสอบสืบสวนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ ว่า ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานชุดลอกคลองบ้านในหยงโดยไม่ถูกต้องตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีกฎหมายกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ในการรังวัดตรวจสอบความกว้างและความยาวของคลองและการคำนวณปริมาณดินก็ตาม แต่ในการตรวจสอบดังกล่าวเป็นการตรวจสอบระยะความยาวโดยใช้ GPS และเป็นการตรวจสอบร่วมกับผู้ควบคุมงานจำนวน ๒ ครั้ง และตรวจสอบร่วมกับผู้ควบคุมงานและหัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๒ จำนวน ๑ ครั้ง จึงเป็นการคำนวณปริมาณดินที่เชื่อถือได้แล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้างตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ที่ ๒๒๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ทักท้วงผู้ควบคุมงานหรือซักถามผู้มีความรู้ก่อนตรวจรับงานจ้างแต่อย่างใด จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว และเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานที่บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีพึงต้องกระทำ เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย อันถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำละเมิดโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ขอถือเอาคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นส่วนหนึ่งของคำแก้อุทธรณ์

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ แก้อุทธรณ์โดยมีสาระสำคัญทำนองเดียวกันกับคำอุทธรณ์และคำแก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และเพิ่มเติมว่า คดีนี้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้มีรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เคยเห็นสัญญาหรือแบบรูป และไม่เคยเรียกแบบรูปมาดูเนื่องจากเห็นว่า โครงการชุดลอกคลองนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในหมู่ที่ ๘ อีกทั้งผู้ฟ้องคดี



/ไม่ได้เดินทาง...

ไม่ได้เดินทางไปตรวจรับงานจ้างในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ส่วนกรรมการตรวจการจ้างคนอื่น ๆ ได้ตรวจรับงานจ้าง โดยไม่ได้ตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา และ ไม่มีการวัดความกว้าง ความลึก และความยาวของคลองที่ขุดลอก เนื่องจากเชื่อตามที่ผู้ควบคุมงาน แจ้งว่า การขุดลอกคลองมีระยะทางยาวกว่าที่กำหนดในสัญญาและมีปริมาณดินครบถ้วน ตามสัญญาแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทราบว่า สภาพคลองจริงไม่สามารถดำเนินการขุดลอกคลอง ให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียดได้ แต่ไม่ได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ทราบเพื่อขออนุมัติ แก้ไขแบบรูปให้ถูกต้องตามสภาพคลองจริงก่อนให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลองต่อไป การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีใบรับรองผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ โดยรับรองว่างานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา และเห็นควรเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเต็มจำนวนตามสัญญา ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท นั้น จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง นอกจากนี้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายหรือระเบียบ ลักษณะความเสียหาย คือ การรับหรือตรวจงานจ้างไม่ถูกต้องโดยการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ กำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างไว้ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหาย และตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้กรณีความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานได้พิจารณาให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนความเสียหาย ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ แต่กรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการดำเนินการส่วนรวมออกในอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหาย จึงต้องรายงานให้ กระทรวงการคลังตรวจสอบ ซึ่งต่อมากระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๕.๓/๒๕๑๕๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่กรณีนี้ โดยเห็นควรให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายจำนวน ๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท โดยให้รับผิดชอบคนละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงิน คนละ ๖๘,๕๘๖.๓๑ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีคำสั่งกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ ๔๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ แก้ไขคำสั่งกรมส่งเสริม



/การปกครอง...

การปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชี้ใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จากจำนวน ๑๘๕,๑๘๓.๐๔ บาท เป็นจำนวน ๖๘,๕๘๖.๓๑ บาท
เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามที่ข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนด จึงเหมาะสม
และเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี และชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์โดยมีสาระสำคัญทำนองเดียวกันกับคำอุทธรณ์และเพิ่มเติมว่า
ในการเสนอโครงการขุดลอกคลองบ้านในหยง หมู่ที่ ๘ ตำบลห่อล่ง อำเภอดะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและ
สาธารณภัยจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลห่อล่งได้ใช้แบบรูป รายการละเอียด และ
ประมาณราคาค่าจ้าง ตามที่นายธรรมรักษ์ มานะกิจ อดีตพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยโยธา
เป็นผู้จัดทำขึ้น และนางแจ่มจันทร์ จินดาพล หัวหน้าส่วนโยธา เป็นผู้ตรวจ เมื่อได้รับการโอน
จัดสรรเงินงบประมาณแล้ว นางแจ่มจันทร์ได้มีหนังสือเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ อนุมัติดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวโดยนำแบบรูป รายการละเอียด และประมาณราคา ที่นายธรรมรักษ์
เป็นผู้จัดทำและนางแจ่มจันทร์เป็นผู้ตรวจสอบมาใช้ ต่อมา นางแจ่มจันทร์ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการกำหนดราคากลางและได้กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็น
จำนวนเท่ากับที่นายธรรมรักษ์ได้ประมาณราคาไว้ ทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่า การประมาณราคาดังกล่าว
สืบเนื่องมาจากการกำหนดแบบรูปและรายการละเอียดที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น เมื่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห่อล่งได้ดำเนินการจ้างจ้างเหมาส่วนจำกัด ภาคใต้เจริญการก่อสร้าง ขุดลอกคลองบ้านในหยง
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยใช้แบบรูปรายการละเอียด
และมีการกำหนดราคากลางที่ไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้มีการกำหนดปริมาณงานและค่าจ้างตามสัญญา
สูงกว่าความเป็นจริง จึงต้องถือว่า การละเมิดกรณีนี้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ
หน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม จึงต้องหักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกด้วย

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลง
เป็นหนังสือและไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยในวันประชุมปรึกษา
เพื่อมีคำพิพากษาศาลได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจา
ประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ
คำคัดค้านคำให้การ คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ และคำแถลงแล้ว



/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดทำโครงการขุดลอกคลองบ้านในยาง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพังงา กว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๔,๙๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๕๓,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลดตามใบจัดสรรเลขที่ ๕๕๐๕/๒๕๕๕ จำนวน ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยนายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ ๒๒๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานโครงการดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง จากนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ กับห้างหุ้นส่วนจำกัดภาคใต้เจริญการก่อสร้าง ผู้รับจ้าง ให้ทำงานขุดลอกคลองบ้านในยางตามโครงการดังกล่าว ราคาเหมารวม ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยตามสัญญาจ้าง ข้อ ๒ กำหนดให้เอกสารผนวก ๓ แบบแปลนโครงการ จำนวน ๕ หน้า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งตามแบบแปลนโครงการ ระบุว่า ท้องคลองเดิมกว้าง ๒๓ เมตร ขุดลอกจากระดับท้องคลองเดิมลึก ๒.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑ ท้องคลองหลังขุดกว้าง ๑๘ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๒๕๓,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร และข้อ ๕ ข. กำหนดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ต่อมา เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาคใต้เจริญการก่อสร้าง ได้มีหนังสือส่งมอบงานจ้างและขอรับเงินค่าจ้างตามสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างได้จัดทำใบตรวจรับงานจ้าง ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เสนอต่อ นายพงษ์สวรรค์ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง เห็นควรเบิกเงินให้แก่ผู้รับจ้างจำนวน ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท นายพงษ์สวรรค์จึงได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง (นายสุกิจ เจียงพัฒนากิจ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง) และเรียกค่าปรับไว้จำนวน ๓๘๒,๗๐๐ บาท ตามฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณรายจ่าย เลขที่คลังรับ ๑๙๓/๕๖ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ต่อมา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ ได้ตรวจสอบสืบสวนโครงการขุดลอกคลองบ้านในยางดังกล่าว พบว่า ท้องคลองหลังขุดลอกมีความกว้างเฉลี่ยเพียง ๑๑.๒๕ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๑๑ เมตร มีการขุดลอกคลองระยะทาง



/๕,๔๐๒ เมตร...

๕,๔๐๒ เมตร คิดเป็นปริมาณดินรวม ๑๕๕,๙๓๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาจำนวน ๙๗,๗๕๗ ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากตามสัญญาจ้างประกอบเอกสารแนบท้ายสัญญากำหนดค่าจ้างขุดลอกคลองในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๓๕.๐๘ บาท กรณีดังกล่าวจึงคำนวณเป็นความเสียหายที่ทางราชการได้รับ จำนวน ๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท (๙๗,๗๕๗ × ๓๕.๐๘) จึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ส่งรายงานการตรวจสอบสืบสวนดังกล่าวและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาจึงได้มีหนังสือลับมาก ที่ พง ๐๐๒๓.๔/๓๐๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ส่งรายงานการตรวจสอบสืบสวนของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณโครงการดังกล่าว จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับ ความเสียหาย และองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดอยู่ในสังกัด จึงมีอำนาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด แต่เนื่องจาก นายพงษ์สวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่ เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นายอำเภอตะกั่วทุ่ง จึงมีอำนาจในการแต่งตั้งแทน และเพื่อให้การดำเนินการสะดวกรวดเร็ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและวินิจฉัยสั่งการสำนวนการสอบสวน โดยได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาทราบตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๔.๔/๑๒๕๐๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๔๒๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าว หลังจากนั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้รายงานผลการสอบสวน ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยมีความเห็นว่า ปริมาณดินที่ผู้รับจ้างดำเนินการขุดน้อยกว่าปริมาณดินตามที่กำหนดในสัญญา จำนวน ๙๗,๗๕๗ ลูกบาศก์เมตร โดยที่สัญญากำหนดค่าจ้างขุดลอกคลองในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๓๕.๐๘ บาท การที่องค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่ได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง จำนวน ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท เต็มตามสัญญาจ้าง จึงเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท แต่ความเสียหายในกรณีนี้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมจึงให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกในอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายจำนวน ๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท คงเหลือความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบจำนวน ๓,๐๘๖,๓๘๔ บาท ในส่วนของคณะกรรมการตรวจการจ้างนั้น พฤติการณ์เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง



/จึงต้องรับผิดชอบ...

จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๓,๐๘๖,๓๘๔ บาท โดยให้รับผิดชอบคนละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินคนละ ๑๘๕,๑๘๓.๐๔ บาท ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พง ๐๐๒๓.๔/๖๙๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ส่งสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๑๘๕,๑๘๓.๐๔ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๔.๔/๕๓๘๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ หลังจากนั้น กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๕.๓/๒๕๑๙๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยเห็นว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่ได้รับความเสียหาย จำนวน ๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายดังกล่าว โดยให้รับผิดชอบคนละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินคนละ ๖๘,๔๘๖.๓๑ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงได้มีคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๔๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ แก้ไขคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑๘๕,๑๘๓.๐๔ บาท เป็นให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๖๘,๔๘๖.๓๑ บาท และมีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๔/๑๑๙๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อุทธรณ์คำสั่ง ต่อมา ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๔.๔/๗๐๙ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว หลังจากนั้น ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชำระค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



/ที่ ๔๕๖/๒๕๖๐...

ที่ ๔๕๖/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชำระค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๖๘,๕๘๖.๓๑ บาท เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินเกินกว่า จำนวน ๔๘,๐๑๐.๔๒ บาท ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่คำสั่งเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่า คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ ๔๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๖๘,๕๘๖.๓๑ บาท เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

โดยคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือไม่ หากเป็นการกระทำละเมิด ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๒ บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิด



/มีอำนาจ...

มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ยื่นชำระเจ็ดเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด และข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังนี้ (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป (๒) การดำเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา (๓) โดยปกติให้ตรวจสอบผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด (๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณีโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี (๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งการให้รับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะดำเนินการตาม (๔)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้าง โครงการขุดลอกคลองบ้านในยาง หมู่ที่ ๘ ตำบลหล่ออยู่ อำเภอดงแก้ว จังหวัดพังงา ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่ ที่ ๒๒๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีหน้าที่ตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามบันทึกการสอบสวนลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เคยตรวจดูแบบรูป รายการละเอียด และไม่เคยเห็นสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕



/เนื่องจาก...

เนื่องจากผู้ควบคุมงานไม่เคยนำมาให้ดู โดยผู้ฟ้องคดีตรวจสอบงานจ้างกับรายงานที่ผู้ควบคุมงานแจ้งด้วยวาจา ไม่เคยเห็นแบบรูปโครงการ ส่วนในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันส่งมอบงานจ้าง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปตรวจรับงานจ้างพร้อมกรรมการตรวจรับการจ้างคนอื่น ๆ และได้ลงนามตรวจรับงานจ้างในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยพิจารณาจากรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ผู้ควบคุมงานเสนอเพียงอย่างเดียว กรณีจึงเชื่อได้ว่า ระหว่างที่ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลองบ้านในหยงตามสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานในแต่ละวัน เปรียบเทียบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา และเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผู้รับจ้างได้มีหนังสือส่งมอบงานจ้างขุดลอกคลองบ้านในหยง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ไปตรวจรับงานจ้างในบริเวณที่มีการขุดลอกคลองบ้านในหยงตามสัญญาข้างต้น แต่กลับลงนามในใบตรวจรับงานจ้างลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ อันเป็นการรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าได้ปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา พร้อมทั้งเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเต็มจำนวนตามสัญญาจ้างเป็นเงิน ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับในคำอุทธรณ์ว่า สภาพจริงของคลองบ้านในหยงมีความกว้างของท้องคลองเดิมก่อนขุดลอกน้อยกว่าที่ระบุในแบบรูป จึงไม่สามารถขุดลอกให้มีความกว้างของท้องคลองตามขนาดที่แบบรูปและรายการละเอียดกำหนดได้ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับปล่อยให้ผู้รับจ้างทำการขุดลอกคลองตามสภาพคลองเดิม โดยไม่ได้ให้ขยายความกว้างของปากคลองและให้ดำเนินการขุดลอกคลองให้มีความยาวมากกว่าที่กำหนดในแบบรูป หรือรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่พัสดุทราบเพื่อสั่งการให้มีการแก้ไขแบบรูป รายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญา แต่อย่างใด กรณีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามที่ข้อ ๖๕ (๑) (๒) และ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบสืบสวนของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ ว่า สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ ได้ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการขุดลอกคลองบ้านในหยงตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ร่วมกับผู้ควบคุมงาน จำนวน ๓ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ พร้อมหัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๒ (ตะกั่วทุ่งพังงา) โดยการเดินวัดความยาวของคลอง และใช้เครื่อง GPS หาค่าพิกัดแต่ละจุดในช่วงระดับน้ำลึกที่ไม่สามารถเดินวัดได้ ซึ่งวัดความกว้างของคลองโดยใช้ค่าพิกัดตาม GPS ได้ความกว้างใกล้เคียงกับการวัดด้วยเทป พบว่า ท้องคลองหลังขุดลอกมีความกว้างเฉลี่ย ๑๑.๒๕ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๑๑ เมตร มีการขุดลอกคลองระยะทาง ๕,๔๐๒ เมตร ซึ่งนำมาคำนวณปริมาณดินที่ขุดลอกได้ ๑๕๕,๙๓๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคใต้เจริญการก่อสร้าง ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างทำการขุดลอกคลองบ้านในหยงให้ได้ท้องคลองกว้าง ๑๘ เมตร มีความลึก ๒.๕ เมตร ระยะทางยาว



/ไม่น้อยกว่า...

ไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๐ เมตร ปริมาณดินที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๒๕๓,๖๘๗ ลูกบาศก์เมตร เห็นได้ว่างานขุดลอกคลองบ้านในหยงที่ผู้รับจ้างส่งมอบนั้นไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาดังกล่าว โดยที่สัญญาประกอบเอกสารแนบท้ายสัญญาได้กำหนดค่าจ้างขุดลอกคลองในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๓๕.๐๘ บาท การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างรวมถึงผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในใบตรวจรับงานจ้างลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ อันเป็นการรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าได้ปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา พร้อมเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเต็มจำนวนตามสัญญาจ้าง ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวแก่ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้าง นั้นจึงเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท (๙๗,๗๕๗ × ๓๕.๐๘) หากผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจการจ้างตามที่ข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานในแต่ละวัน เทียบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ และไปตรวจรับงานจ้างขุดลอกคลองโดยตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนว่า ผู้รับจ้างได้ขุดลอกคลองโดยมีระยะความยาว ความกว้างของท้องคลอง ความลึก และได้ปริมาณดินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่ แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักการช่างและไม่เคยเป็นกรรมการตรวจการจ้างงานขุดลอกคลองมาก่อนก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ โดยอาจให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างแสดงหลักฐานการวัดระยะความยาวของคลองที่ขุดลอก ความกว้างของท้องคลองหลังขุดลอก รวมทั้งคำนวณปริมาณดินที่ได้ทำการขุดลอก ให้ผู้ฟ้องคดีเห็นโดยประจักษ์ว่า ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานที่จ้างโดยเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้ว หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ก็ย่อมไม่ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานเพื่อทำการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง หรือหากผู้ฟ้องคดีได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ทราบว่า สภาพจริงของคลองบ้านในหยงมีความกว้างของท้องคลองเดิมก่อนขุดลอกน้อยกว่าที่ระบุในแบบรูป จึงไม่สามารถขุดลอกให้มีความกว้างของท้องคลองตามขนาดที่แบบรูปและรายการละเอียดกำหนดเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ พิจารณาสั่งการให้แก่ไขแบบรูป รายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ก็จะไม่มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้างเต็มตามสัญญาจ้างทั้งที่ผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบนั้นไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในฐานะกรรมการตรวจการจ้างเช่นผู้ฟ้องคดีพึงต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้ฟ้องคดี



/สามารถ...

สามารถใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ แต่หาได้ใช้ความระมัดระวังนั้นเลยแม้เพียงเล็กน้อย กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย และความเสียหายนั้นเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเจ้าของเงินงบประมาณ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การรังวัดตรวจสอบของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ เป็นการตรวจสอบโดยใช้ GPS โดยไม่ได้มีกฎหมายให้อำนาจหน้าที่ในการรังวัดตรวจสอบ จึงเป็นการตรวจสอบโดยไม่มีอำนาจหน้าที่และไม่ได้ใช้บุคลากรที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญเฉพาะในการรังวัดตรวจสอบความกว้างและความยาวของคลองและการคำนวณปริมาณดิน จึงไม่มีความน่าเชื่อถือ นั้น เห็นว่า สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นไปโดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมายและมีผลคุ้มค่าหรือไม่ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ จึงมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการอย่างใด ๆ ให้การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวบรรลุผล ประกอบกับสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ ได้ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการจ้างขุดลอกคลองบ้านในหยงพร้อมกับผู้ควบคุมงาน รวมทั้งหัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๒ (ตะกั่วทุ่ง พังงา) โดยการเดินวัดความยาวของคลอง และในช่วงระดับน้ำลึกที่ไม่สามารถเดินวัดได้ก็ได้ใช้เครื่อง GPS หาค่าพิกัดแต่ละจุด ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการวัดระยะความกว้างและความยาวของพื้นที่โดยทั่วไป และเมื่อวัดความกว้างของคลองโดยใช้ค่าพิกัดตาม GPS แล้วปรากฏว่าได้ความกว้างใกล้เคียงกับการวัดด้วยเทป กรณีจึงเชื่อได้ว่า การวัดระยะความยาวของคลองดังกล่าวด้วยเครื่อง GPS จะได้ความยาวที่ไม่คลาดเคลื่อนไปจากการวัดระยะความยาวโดยวิธีการเดินวัดมากนัก ดังนั้น การที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ นำระยะความยาว ความกว้างของท้องคลองและความลึกของคลองที่ขุดลอกมาคำนวณปริมาณดินที่ขุดลอกได้ ๑๕๕,๙๓๐ ลูกบาศก์เมตร จึงถือว่าเป็นการคำนวณที่น่าเชื่อถือได้แล้ว อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพียงใด พิจารณาดังแล้วเห็นว่า มาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ



/ความรับผิดชอบ...

ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกด้วย วรรคสี่ บัญญัติว่า ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติว่าในการดำเนินการตามโครงการขุดลอกคลองบ้านในหยง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยยาง อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางในขณะนั้นได้สั่งการให้นายธรรมรักษ์ มานะกิจ ผู้ช่วยช่างโยธา จัดทำแบบแปลนและประมาณราคาให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรรจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยไม่มีการตรวจสอบว่าแบบแปลนที่กำหนดสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการหรือไม่ และนางแจ่มจันทร์ จินดาพล ผู้อำนวยการกองช่าง ไม่ได้ตรวจสอบแบบแปลนที่นายธรรมรักษ์จัดทำขึ้น ทำให้มีการกำหนดปริมาณงานที่จ้างและราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง หลังจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางทำสัญญาจ้างจ้างเหมาจ้างทำ งานจำกัด ภาคใต้เจริญการก่อสร้าง ให้ขุดลอกคลองบ้านในหยงตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้ควบคุมงานได้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการกำกับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานที่จ้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา รวมทั้งไม่ได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบว่าไม่สามารถดำเนินการขุดลอกคลองให้เป็นไปสัญญาจ้างเพื่อให้มีการแก้ไขสัญญาจ้างให้ถูกต้อง เมื่อผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างรวมถึงผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียดว่าความกว้าง ความยาว และปริมาณดินที่ขุดลอกได้ ถูกต้องตามสัญญาหรือไม่ แต่ได้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อรับรองว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา และเสนอความเห็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเต็มตามสัญญา เป็นเงินจำนวน ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งที่ผลงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา เนื่องจากปริมาณดินที่ผู้รับจ้างขุดลอกคำนวณได้ ๑๕๕,๙๓๐ ลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา ๙๗,๗๕๗ ลูกบาศก์เมตร เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในหยงและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓,๔๒๙,๓๑๕.๕๖ บาท เห็นได้ว่า ความเสียหายที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับนั้นมีสาเหตุหลักมาจากข้อสั่งการของผู้บริหารและเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกำหนดแบบรูป และประมาณราคา การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



/หรือองค์การ...

หรือองค์การบริหารส่วนตำบลล่ออยู่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวมแต่อย่างใด จึงไม่มีเหตุให้ต้องหักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อพิจารณาความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๕.๓/๒๕๑๙๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้นายพงษ์สวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลล่ออยู่ในขณะนั้น ในฐานะเป็นผู้สั่งการให้มีการจัดทำแบบแปลนและประมาณราคางานชุดลอกคลองบ้านในหยงซึ่งเป็นการกำหนดปริมาณงานสูงเกินจริง รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายจำนวนดังกล่าว ให้นายธรรมรักษ์และนางแจ่มจันทร์ จินดาพล ซึ่งเป็นผู้จัดทำและผู้ตรวจสอบแบบแปลนและประมาณราคางานจ้างชุดลอกคลองบ้านในหยงโดยไม่ได้สำรวจสภาพพื้นที่คลองบ้านในหยง รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายจำนวนดังกล่าว คิดเป็นเงินจำนวน ๓๔๒,๙๓๑.๕๖ บาท โดยให้รับผิดชอบละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินคนละ ๑๗๑,๔๖๕.๗๘ บาท ให้ผู้ควบคุมงานรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายจำนวนดังกล่าว คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๐๒๘,๗๙๔.๖๗ บาท โดยให้รับผิดชอบละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินคนละ ๕๑๔,๓๙๗.๓๓ บาท และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายจำนวนดังกล่าว คิดเป็นเงินจำนวน ๓๔๒,๙๓๑.๕๖ บาท โดยให้รับผิดชอบละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินคนละ ๖๘,๕๘๖.๓๑ บาท อันเป็นการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดโดยให้แต่ละคนรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้นตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อพิจารณาระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีนี้แล้ว เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๖๘,๕๘๖.๓๑ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และองค์การบริหารส่วนตำบลล่ออยู่ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เสียหายจึงมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๔๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๖๘,๕๘๖.๓๑ บาท นั้น จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ฟังขึ้น

สำหรับข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลล่ออยู่ได้ดำเนินการจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคใต้เจริญการก่อสร้าง ชุดลอกคลองบ้านในหยงตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยใช้แบบรูป รายการละเอียด และการกำหนดราคากลางที่ไม่ถูกต้อง



/เป็นเหตุให้...

เป็นเหตุให้มีการกำหนดปริมาณงานและค่าจ้างตามสัญญาสูงกว่าความเป็นจริง จึงต้องถือว่าการละเมิดกรณีนี้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม และต้องหักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกด้วย นั้น เห็นว่า การกำหนดแบบรูป รายการละเอียด และการกำหนดราคากลางที่ไม่ถูกต้องเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของนายพงษ์สวรรค์ สภาธรรม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่ ในขณะที่ได้สั่งการให้มีการจัดทำแบบรูปและประมาณราคาให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรรจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยไม่ได้พิจารณาสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการขุดลอกคลองบ้านในหยง รวมทั้งนายธรรมรักษ์มานะกิจ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ซึ่งเป็นผู้จัดทำแบบรูปและประมาณราคากลางโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักวิชาการช่างและไม่ได้สำรวจสภาพพื้นที่จริงก่อนจัดทำแบบแปลน และนางแจ่มจันทร์ จินดาพล ผู้อำนวยการกองช่าง ซึ่งไม่ได้ตรวจสอบแบบแปลนที่นายธรรมรักษ์จัดทำขึ้น ทำให้มีการกำหนดปริมาณงานที่จ้างและราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย กรณีถือเป็นการละเมิดที่เกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน ไม่ใช่การละเมิดที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม อันจะทำให้ต้องหักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกด้วยแต่อย่างใด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ แล้วเห็นว่าหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าวกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่กรณีการตรวจการจ้างหรือตรวจรับไม่ถูกต้องเนื่องจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการไว้ โดยให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๓๐ ผู้ควบคุมงานรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ชั้นกลาง หรือผู้ผ่านงาน ให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๑๐ และผู้บังคับบัญชาชั้นสูงหรือผู้อนุมัติรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหาย แต่คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๔๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลังนั้น ให้กรรมการตรวจการจ้างรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายเท่านั้น ส่วนนายพงษ์สวรรค์ ให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย ส่วนนายธรรมรักษ์กับนางแจ่มจันทร์ให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหาย และผู้ควบคุมงานให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหาย จึงเห็นได้ว่า เป็นการกำหนดสัดส่วนใหม่ให้เหมาะสมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดีนี้แล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุอื่นให้หักส่วนความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีออกอีก ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีไม่อาจรับฟังได้

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๖๙/๒๕๖๐ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชำระค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งของ



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๔๕๖/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชำระค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผิดคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๖๘,๕๘๖.๓๑ บาท เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผิดคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินเกินกว่าจำนวน ๔๘,๐๑๐.๔๒ บาท ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่มิคำสั่งเป็นต้นไป นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟ้อง

นายอาทร คุระวรรณ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายประนัย วณิชชานนท์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายพงษ์ศักดิ์ กัมพูสิริ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายรังสิกร อุปพงศ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมชาย กิจสนาโยธิน
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นางสาวอมรา สัจจาสัย

